MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA

KES NO.: 11/4-1282/23

DI ANTARA

DHIYA ASHRANI BINTI AZIZAN ... PIHAK YANG MENUNTUT

DAN

KELAB RAHMAN PUTRA MALAYSIA ... PIHAK RESPONDEN

NO. AWARD: 1824 TAHUN 2025

Di Hadapan	: Y.A. PUAN NUR FAUZAH BINTI DATO' MOKHTAR - Pengerusi
Tempat	: Mahkamah Perusahaan Malaysia, Kuala Lumpur
Tarikh Rujukan	: 25.07.2023.
Tarikh Sebutan	: 30.08.2023, 25.10.2023, 12.06.2024, 03.07.2024, 03.09.2024, 23.09.2024 & 10.12.2024.
Tarikh Bicara	: 26.09.2024 & 28.10.2024.
Perwakilan	: Puan Siti Khadijah Ahmad Puan Nabila Sulaiman Puan Sofia Adani Binti Azhar Tetuan Azlan Hadijah & Associates Peguam Pihak Yang Menuntut Encik Chai Yow San Tetuan Chai Yow San & Co. Peguam Pihak Responden

RUJUKAN:

[1] Ini adalah suatu rujukan daripada Ketua Pengarah Perhubungan Perusahaan kepada Mahkamah Perusahaan yang dibuat di bawah subseksyen 20(3) *Akta Perhubungan Perusahaan 1967* [*Akta 177*] mengenai penamatan perkhidmatan **DHIYA ASHRANI BINTI AZIZAN** ("Pihak Yang Menuntut") oleh **KELAB RAHMAN PUTRA MALAYSIA** ("Pihak Responden") pada **1 Februari 2023**.

AWARD

[2] Kes ini telah dibicarakan selama dua (2) hari iaitu pada 26 September 2024 dan 28 Oktober 2024. Pihak Responden telah memanggil dua (2) orang saksi iaitu Maslizah Binti Ab Wahab ("COW-1") dan Zaleha Binti Saman ("COW-2"). Manakala Pihak Yang Menuntut ("PYM") memberi keterangan bagi pihaknya sendiri.

[3] Bagi tujuan Award dalam kes ini Mahkamah telah mempertimbangkan perkara-perkara seperti yang berikut:

(a) Pernyataan Kes PYM bertarikh 19 September 2023;

(b) Penyataan Jawapan Pihak Responden bertarikh 9 Oktober 2023;

(c) Pernyataan Balas (*Rejonder*) PYM bertarikh 24 Oktober 2023;

(d) Ikatan Dokumen PYM (“CLB1”);

(e) Ikatan Dokumen Pihak Responden (“COB1”);

(f) Pernyataan Saksi PYM (“CLWS1”) yang telah ditandatangani pada 26 September 2024;

(g) Pernyataan Saksi COW-1 (“COWS1”) yang telah ditandatangani pada 26 September 2024;

(h) Pernyataan Saksi Terpinda COW-2 (“COWS2”) yang telah ditandatangani pada 28 Oktober 2024;

(i) Hujahan Bertulis PYM bertarikh 23 Disember 2024;

(j) Hujahan Bertulis Pihak Responden bertarikh 23 Disember 2024;

(k) Hujahan Balas PYM bertarikh 20 Januari 2025;

(l) Hujahan Balas Pihak Responden bertarikh 21 Januari 2025;

(m) rakaman perbicaraan; dan

(n) nota perbicaraan

Latar Belakang Kes

[4] Pihak Responden adalah Kelab Rahman Putra Malaysia yang merupakan sebuah syarikat yang menjalankan perniagaan rekreasi iaitu kelab golf. PYM mula bekerja dengan Pihak Responden pada 11 November 2015 sebagai Kerani di Jabatan Padang dan pada 11 Mei 2016 PYM ditukarkan ke Jabatan Akaun dan kemudiannya pada 1 Januari 2018 ditukarkan ke Jabatan Sumber Manusia & Pentadbiran. Jawatan terakhir yang dipegang oleh PYM adalah *Payroll & Admin Officer*, Gred A (*Supervisor*) dengan gaji pokok berjumlah RM2,500.00 sebulan.

[5] PYM telah ditawarkan bekerja dengan Pihak Responden melalui surat *offer of employment* bertarikh 13 Oktober 2015 ("Surat Tawaran Perkhidmatan") yang mana telah dipersetujui dan ditandatangani oleh PYM pada 16 November 2015. Antara terma dan syarat Surat Tawaran Perkhidmatan tersebut memperuntukkan dalam Klausa 9 bahawa PYM "*…will be subject to transfer to any department upon job requirement…*".

[6] PYM melalui e-mel bertarikh 1 Februari 2023 kepada COW-2 memberikan notis peletakan jawatan ("Notis Penamatan") dengan tempoh notis sebulan.

Fakta dan Hujahan Kes Pihak Responden

[7] Pihak Responden menegaskan dan mengemukakan hujahan bahawa –

(a) PYM telah memujuk COW-2 agar PYM diberi kenaikan pangkat pada

bulan September 2019 dan PYM turut berjanji akan menunjukkan prestasi yang baik serta tidak akan mengecewakan COW-2 sekiranya diberikan kenaikan pangkat tersebut. Dalam hal ini, PYM telah diberikan kenaikan gaji sebanyak tiga (3) kali di antara bulan Januari 2019 hingga Januari 2020 yang mana apabila dikira daripada gaji pokok pada 31 Disember 2018 hingga gaji pokok pada 1 Januari 2020 jumlah kenaikan gaji PYM adalah sebanyak RM489.00;

(b) kenaikan gaji PYM yang diluluskan oleh COW-2 menunjukkan hubungan COW-2 dengan PYM tidak mempunyai masalah dan bukannya seperti yang didakwa oleh PYM. Jika COW-2 bersikap dingin terhadap PYM seperti yang didakwa maka sepatutnya kenaikan pangkat PYM dan kenaikan gaji PYM yang begitu banyak dalam masa setahun tidak akan berlaku;

(c) PYM telah enggan memasukkan bayaran kemudahan penginapan untuk tujuan latihan seorang pekerja iaitu Farhana Abu Safian dengan alasan ketiadaan borang tuntutan dan/atau kebenaran bertulis yang diakui sah pihak atasan sedangkan borang tersebut telah lengkap dan disahkan oleh COW-2 sebagai Penolong Pengurus Sumber Manusia beserta kelulusan Pengurus Kelab (Vincent Heng);

(d) berkaitan e-mel *grievance* yang dihantar oleh PYM kepada *Chairman of HR & Admin* iaitu Encik Mohd Ibrahim pada 21 November 2022 –

(i) COW-2 telah menerangkan kepada *Chairman of HR & Admin*

tentang apa yang berlaku mengenai borang yang dipertikaikan oleh PYM;

(ii) *Chairman of HR & Admin* mendapati tuduhan dibuat melalui e-mel *grievance* tersebut adalah tidak berasas dan turut mendapati tiada alasan mengapa PYM tidak mahu mendengar arahan COW-2;

(iii) PYM pernah melaporkan *grievance* yang sama ke Jabatan Tenaga Kerja Subang, Selangor supaya penyiasatan boleh dijalankan terhadap COW-2 sekiranya berlaku unsur penindasan atau ketidakpuasan hati terhadap PYM; dan

(iv) Pegawai Jabatan Tenaga Kerja yang bernama Cik Fatin Nabilah dan dua (2) orang lagi pegawai penyiasatan telah hadir ke Kelab Rahman Putra Malaysia dan telah berjumpa dengan COW-2 dan Pemangku Pengurus Kelab iaitu Cik K. Kanageswarie. Hasil siasatan yang dijalankan, Jabatan Tenaga Kerja Subang, Selangor telah mendapati tuduhan yang dibuat oleh PYM adalah tidak berasas dan dianggap tiada kes yang mana kes tersebut telah ditutup oleh Jabatan Tenaga Kerja;

(e) berkaitan dokumen gaji bagi November 2022 yang disediakan oleh PYM pada 17 November 2022 –

(i) COW-2 telah menulis di atas dokumen tersebut tentang kesalahan yang perlu dibetulkan oleh PYM dan mengembalikan dokumen

tersebut kepada PYM;

(ii) pada 22 November 2022 PYM telah meletakkan dokumen yang baharu untuk ditandatangani oleh Pengurus Kelab;

(iii) pada 23 November 2022 apabila Pengurus Kelab hendak menandatangani dokumen tersebut COW-2 telah ditegur tentang amaun yang masih tidak dibetulkan; dan

(iv) setelah memeriksa tempat kerja PYM, didapati dokumen tersebut telah dibetulkan namun kecuaian PYM telah menyebabkan dokumen yang salah telah diserahkan kepada COW-2. Ini menunjukkan sikap cuai PYM semasa melaksanakan tugasan beliau dan kecuaian tersebut bukannya kali pertama dilakukan oleh PYM;

(f) berkaitan aduan yang diterima pada 3 Disember 2022 daripada Operator di Jabatan Sumber Manusia dan Pentadbiran bahawa gaji beliau telah ditolak sebanyak dua kali untuk satu hari cuti tanpa gaji, adalah tidak munasabah bagi PYM membuat tuduhan dan andaian ada pihak lain yang cuba mengacau-ganggu fungsi Batch Entry memandangkan pemprosesan gaji bulanan pekerja Kelab Rahman Putra Malaysia dari mula hingga ke akhir (*upload gaji*) adalah dilakukan oleh PYM. Dalam hal ini, "*desktop*" PYM mempunyai kata kekunci begitu juga dengan sistem gaji turut juga mempunyai kata kekunci iaitu terdapat dua lapisan keselamatan sebelum pihak lain boleh membuka "*desktop*" PYM;

(g) setiap dokumen yang diberikan oleh PYM bagi bayaran tuntutan lebih masa tidak disertai dengan Borang Kerja Lebih Masa bagi membolehkan COW-2 membuat semakan. Disebabkan kerapnya berlaku kecuaian yang dilakukan oleh PYM berkaitan bayaran tuntutan lebih masa beberapa pekerja Kelab Rahman Putra Malaysia telah menulis surat dan emel kepada Jabatan Sumber Manusia & Pentadbiran tentang kerja lebih masa yang tidak dibayar tepat pada waktunya. Tambahan lagi, kecuaian PYM turut menyebabkan Pengurus Akaun yang telah bekerja lebih dari tiga tahun tidak mendapat gaji mengikut tarikh yang telah ditetapkan;

(h) rentetan dari kesalahan dan kecuaian yang banyak dilakukan oleh PYM pada bulan November 2022 dan Disember 2022, Pihak Responden telah memberi Surat Tunjuk Sebab melalui serahan tangan kepada PYM tetapi PYM enggan menandatangani surat tersebut. Disebabkan keengganan PYM menerima serahan tangan tersebut satu emel telah dihantar kepada PYM pada 18 Januari 2023 sebagai bukti penyerahan;

(i) berhubung laporan polis yang dibuat oleh PYM mengenai kejadian tingkap kereta PYM terbuka dan mengesyaki ianya dilakukan oleh Pihak Responden, adalah tidak masuk akal dan tidak berasas sama sekali. Ini boleh dibuktikan bahawa kejadian tersebut adalah pada hari pelepasan rehat iaitu pada hari Ahad bersamaan dengan 29 Januari 2023 dan kejadian tersebut tidak berlaku di kawasan tempat kerja. Memandangkan PYM tinggal di Tasik Puteri Rawang dan PYM telah pergi ke TSB Sungai Buloh dan bukannya ke kawasan tempat kerja adalah tidak munasabah

untuk Pihak Responden mengetahui pengerakan PYM pada hari tersebut;

(j) pada bulan Disember 2022, COW-2 telah mencadangkan seorang kerani HR iaitu COW-1 dinaikkan pangkat sebagai Eksekutif Sumber Manusia & Pentadbiran. Ahli-Ahli Jawatan Kuasa Sumber Manusia telah bermesyuarat pada 13 Disember 2022 dan meluluskan kenaikan pangkat COW-1. Sehubungan dengan itu, melalui Memo bertarikh 6 Januari 2023 daripada Pemangku Pengurus Kelab, COW-1 ditugaskan untuk menyediakan gaji bulanan pekerja Kelab Rahman Putra Malaysia dan ini turut menyebabkan terdapat perubahan skop kerja bagi PYM dan COW-1. Namun demikian, PYM enggan untuk menandatangani penerimaan Memo tersebut apabila diserahkan kepadanya. Dalam hal ini, PYM telah diarahkan untuk menyerahkan tugas (*check list*) dan menunjuk ajar COW-1 cara-cara penyediaan gaji bermula bulan Januari 2023 yang mana PYM hanya mengajar sambil lewa dan hanya untuk tempoh tiga (3) hari sahaja; dan

(k) sebelum siasatan dalaman diadakan berkaitan surat tunjuk sebab yang telah dihantar kepada PYM e-mel bertarikh 18 Januari 2023, PYM telah menyerahkan Notis Penamatan.

[8] Pihak Responden turut menghujahkan:

(a) PYM tidak ditamatkan perkhidmatannya sebaliknya ia adalah peletakan jawatan oleh PYM secara sukarela memandangkan PYM memberikan Notis Penamatan dengan tempoh notis sebulan;

(b) perubahan skop kerja bagi PYM berikutan pelantikan COW-1 sebagai Eksekutif Sumber Manusia & Pentadbiran tidak menyebabkan pengurangan gaji atau faedah atau sebarang penurunan jawatan terhadap PYM;

(c) walaupun tanpa kuasa yang dinyatakan dalam Klausa 9 Surat Tawaran Perkhidmatan iaitu PYM "*…will be subject to transfer to any department upon job requirement…*", Syarikat mempunyai kuasa untuk memindahkan pekerjanya mengikut budi bicara mutlaknya selaras dengan kes Mahkamah Tinggi *Chua Yeow Cher v Tele Dynamics Sdn Bhd* [2000] 1 MLJ 168;

(d) walaupun PYM memberi keterangan dalam pemeriksaan balas bahawa dia mula-mula merasa tertekan untuk meletakkan jawatan apabila dia mendapat tahu bahawa Pihak Responden berhasrat untuk mengadakan siasatan dalaman, ianya adalah bercanggah dengan keterangannya dalam CLWS1 dan tempoh masa yang dinyatakan dalam Notis Penamatan;

(e) PYM tidak mengemukakan Notis Penamatan secepat mungkin tetapi dia terus bekerja. Sebaliknya PYM hanya mengemukakan Notis Penamatan pada 1 Februari 2023 iaitu hampir sebulan kemudian yang mana ini bertentangan dengan salah satu syarat bagi membolehkan pekerja itu membuktikan pemecatan secara konstruktif;

(f) kegagalan untuk menjawab *grievance* yang dibangkitkan oleh PYM tidak membentuk alasan undang-undang yang sah untuk pemecatan secara konstruktif;

(g) Pihak Responden tidak pernah menyatakan mahu menamatkan perkhidmatan PYM melalui siasatan dalaman; dan

(h) dakwaan PYM bahawa Puan Fatin Nabilah telah memaklumkan kepadanya bahawa Pihak Responden ada menyatakan hasrat untuk menukarnya tidak bermaksud Pihak Responden hendak menamatkan perkhidmatan PYM;

Fakta dan Hujahan Kes PYM

[9] PYM, melalui pliding yang difailkan, menegaskan PYM telah ditamatkan perkhidmatan secara konstruktif oleh Pihak Responden berdasarkan perkara-perkara yang berikut:

(a) PYM dituduh ingkar arahan atasan, menunda pembayaran gaji lebih masa, diugut dengan KPI dan akan ditukar ke jabatan lain berikutan tindakan PYM menghantar e-mel *grievance* kepada *Chairman of HR & Admin* iaitu Encik Mohd Ibrahim pada 21 November 2022;

(b) berkaitan bayaran kemudahan penginapan untuk tujuan latihan seorang pekerja iaitu Farhana Abu Safian, apabila PYM telah menyuarakan kepada COW-2 tentang ketiadaan borang tuntutan dan/atau kebenaran bertulis

yang diakui sah oleh pihak atasan, COW-2 telah melemparkan tuduhan dan ugutan terhadap PYM;

(c) berkaitan dokumen gaji bagi November 2022 yang disediakan oleh PYM pada 17 November 2022, dokumen tersebut telah diletakkan atas meja COW-2. Namun demikian, pada 22 November 2022 PYM telah disahkan positif Covid-19 dan diarahkan untuk kuarantin. Apabila PYM masuk bertugas semula ke pejabat pada 29 November 2022 PYM amat terkejut apabila menerima surat amaran daripada Pihak Responden;

(d) pada 3 Disember 2022 PYM mendapat aduan daripada Operator di Jabatan Sumber Manusia dan Pentadbiran bahawa gaji beliau telah ditolak sebanyak dua kali untuk satu hari cuti tanpa gaji. Sehubungan itu, PYM telah membuat semakan dan mendapati beberapa orang pekerja lain turut mengalami penolakan yang sama. Dalam hal ini, PYM yakin rekod tersebut telah dikacau-ganggu oleh individu lain dengan menggunakan fungsi Batch Entry;

(e) dalam keadaan tertekan, PYM telah menghantar emel pada 10 Januari 2022 bagi tujuan memohon tindakan susulan dan/atau maklumbalas berkenaan dua surat grievance yang telah dihantar PYM. Namun, Pihak Responden tetap tidak memberikan sebarang maklumbalas terhadap emel PYM;

(f) Pihak Responden telah menyerahkan surat tunjuk sebab bertarikh 16 Januari 2023 dengan enam (6) pertuduhan terhadap PYM melakukan

kesalahan berkaitan pembayaran gaji bagi bulan Ogos, November dan Disember 2022. Ini disusuli dengan surat tunjuk sebab kepada PYM melalui emel bertarikh 18 Januari 2023 melalui COW-2;

(g) pada 30 Januari 2023, PYM ada membuat laporan polis berhubung kejadian yang menimpa PYM iaitu kereta milik PYM yang diletakkan dalam keadaan berkunci telah terbuka tingkap sebelah penumpang kiri; dan

(h) Pihak Responden tidak mengendahkan *grievance* PYM, secara sistematik memberi tekanan kepada PYM melalui pertambahan pertuduhan setiap kali sesi siasatan dijalankan, gagal melakukan siasatan terhadap aduan PYM.

[10] PYM turut mengemukakan hujahan seperti yang berikut:

(a) Pihak Responden melalui tindakan-tindakannya telah menyebabkan pelanggaran ke atas terma-terma penting kontrak perkhidmatan PYM iaitu melanggar kepercayaan asas yang menjadi tunjang dalam hubungan kerja dengan PYM yang telah menunjukkan kesetiaan dan dedikasi selama 7 tahun bekerja dengan Pihak Responden;

(b) Pihak Responden bertanggungjawab untuk memberikan arahan yang betul kepada pekerjanya yang selaras dengan prosedur syarikat. Sebaliknya, Pihak Responden melalui tindakan COW-2 telah melanggar terma asas ini apabila memberikan arahan yang salah kepada PYM yang tidak mengikut prosedur dalaman syarikat;

(c) kemungkiran ini dapat dilihat apabila COW-2 telah mengarahkan PYM untuk memasukkan daftar pekerja baru ke dalam sistem payroll untuk bayaran gaji walaupun surat tawaran bagi pekerja baru tersebut masih belum ditandatangani oleh Pengurus Besar. PYM yang bertanggungjawab untuk memastikan setiap proses dibuat mengikut tatacara sah enggan mematuhi arahan ini kerana bimbang akan risiko liabiliti yang mungkin timbul sekiranya terdapat sebarang masalah berlaku semasa pemprosesan gaji tersebut. Namun begitu, COW-2 bertindak memarahi dan menunjukkan sikap dingin terhadap PYM meskipun PYM hanya menjalankan tugas dan amanah yang diberikan;

(d) COW-2 turut mengarahkan PYM untuk memasukkan bayaran kemudahan penginapan bagi seorang pekerja bernama Farhana Abu Safian tanpa dokumen sokongan seperti borang tuntutan dan/atau kebenaran bertulis daripada pihak atasan. Persoalan yang dibangkitkan oleh PYM mengenai keperluan untuk mendapatkan dokumen sokongan ini tidak dilayan, malah COW-2 bertindak memarahi PYM dengan melemparkan tuduhan bahawa PYM telah ingkar terhadap arahan pihak atasan dan mengugut untuk memindahkan PYM ke jabatan lain;

(e) tindakan COW-2 yang mengugut untuk memindahkan PYM ke jabatan lain merupakan pelanggaran jelas kepada kepercayaan asas hubungan di antara majikan dan pekerja kerana memberi tekanan yang tidak wajar kepada PYM;

(f) tindakan Pihak Responden melalui perlakuan COW-2 adalah satu pelanggaran yang nyata terhadap asas kontrak perkhidmatan. PYM berhak untuk menganggap bahawa kontrak perkhidmatannya telah ditamatkan secara konstruktif, memandangkan keadaan kerja oleh Pihak Responden telah melanggar syarat-syarat asas kontrak dan menjadikan perkhidmatan tidak dapat diteruskan;

(g) PYM telah menamatkan pekerjaannya disebabkan perlanggaran kontrak perkhidmatan oleh Pihak Responden dan bukan atas sebab-sebab lain. Tambahan lagi, PYM telah menamatkan pekerjaannya sejurus selepas perlanggaran terma asas kontrak pekerjaannya berlaku; dan

(h) sesi siasatan dalaman dijadualkan dalam tempoh yang sangat singkat, iaitu hanya selang satu hari daripada tarikh penerimaan surat pada 1 Februari 2023. Keadaan ini telah mewujudkan tekanan yang tidak wajar dan tidak munasabah serta tekanan psikologi ke atas PYM, sekali gus mendorong PYM untuk meletak jawatan kerana PYM tidak mempunyai pilihan lain selain daripada menamatkan perkhidmatannya.

Remedi yang dituntut oleh Pihak Yang Menuntut

[11] Remedi yang dituntut oleh Pihak Yang Menuntut daripada Pihak Responden adalah seperti yang berikut:

(a) bayaran gaji kebelakang termasuk elaun-elaun dari tarikh PYM ditamatkan perkhidmatan sehingga tarikh pengambilan semula ke jawatan asal;

(b) pampasan gantirugi teladan dan/atau punitif; dan

(c) lain-lain perintah yang dianggap sesuai dan munasabah.

Peranan Mahkamah Perusahaan, Beban Pembuktian dan Tahap Pembuktian

[12] Peranan atau fungsi Mahkamah Perusahaan bagi kes pembuangan / penamatan kerja (*dismissal*) yang dirujuk di bawah seksyen 20 Akta 177 telah dinyatakan dengan jelas dalam kes-kes seperti yang berikut:

(a) kes Mahkamah Agung iaitu kes *Wong Chee Hong v Cathay Organisation (M) Sdn Bhd* [1988] 1 CLJ (Rep) 298, di mukasurat 302, di mana Salleh Abas LP dalam menyampaikan penghakiman Mahkamah Agung, merujuk kepada seksyen 20 Akta 177 dan menyatakan "*[w]hen the Industrial Court is dealing with a reference under s. 20, the first thing that the Court will have to do is to ask itself a question whether there was a dismissal, and if so, whether it was with or without just cause or excuse*"; dan

(b) kes Mahkamah Persekutuan iaitu kes *Goon Kwee Phoy v J & P Coats (M) Bhd* [1981] 1 LNS 30, di mana Raja Azlan Shah (CJ (Malaya)) menyatakan "*[w]here representations are made and are referred to the Industrial Court for enquiry, it is the duty of that court to determine whether the termination or dismissal is with or without just cause or excuse. If the employer chooses to give a reason for the action taken by him, the duty of the Industrial Court will be to enquire whether that excuse or reason has or has not been made out. If it finds as a fact that it has not been proved,*

then the inevitable conclusion must be that the termination or dismissal was without just cause or excuse. The proper enquiry of the court is the reason advanced by it and that court or the High Court cannot go into another reason not relied on by the employer or find one for it."

[13] Seterusnya perlu diambil maklum bagi kes yang melibatkan pihak yang menuntut diberhentikan kerja oleh syarikat, beban terletak pada syarikat untuk membuktikan bahawa pemecatan itu adalah dengan alasan atau alasan yang adil (*dismissal was with just cause or excuse*). Dalam kes Mahkamah Perusahaan iaitu kes *Ireka Construction Berhad v Chantiravathan a/l Subramaniam James* [1995] 2 ILR 11, di muka surat 15, YA Siti Saleha Dato' Sheikh Abu Bakar, Pengerusi Mahkamah Perusahaan menyatakan "*[i]t is a basic principle of industrial jurisprudence that in a dismissal case the employer must produce convincing evidence that the workman committed the offence or offences the workman is alleged to have committed for which he has been dismissed. The burden of proof lies on the employer to prove that he has just cause and excuse for taking the decision to impose the disciplinary measure of dismissal upon the employee. The just cause must be, either a misconduct, negligence or poor performance based on the facts of the case*".

[14] Dalam kes *Telekom Malaysia Kawasan Utara v Krishnan Kutty Sanguni Nair & Anor* [2002] 3 CLJ 314, Mahkamah Rayuan telah menetapkan prinsip tahap pembuktian yang diperlukan untuk membuktikan sesuatu kes di Mahkamah Perusahaan adalah berdasarkan imbangan kebarangkalian (*balance of probabilities*). Dalam kes tersebut, Abdul Hamid Mohamad HMR menyatakan "*[t]hus, we can see that the preponderant view is that the Industrial Court, when*

hearing a claim of unjust dismissal, even where the ground is one of dishonest act, including "theft", is not required to be satisfied beyond reasonable doubt that the employee has "committed the offence", as in a criminal prosecution. On the other hand, we see that the courts and learned authors have used such terms as "solid and sensible grounds", "sufficient to measure up to a preponderance of the evidence," "whether a case... has been made out", "on the balance of probabilities" and "evidence of probative value". In our view the passage quoted from Administrative Law by H.W.R. Wade & C.F. Forsyth offers the clearest statement on the standard of proof required, that is the civil standard based on the balance of probabilities, which is flexible, so that the degree of probability required is proportionate to the nature of gravity of the issue. But, again, if we may add, these are not "passwords" that the failure to use them or if some other words are used, the decision is automatically rendered bad in law".

[15] Sehubungan dengan itu, berdasarkan kes-kes yang dinyatakan di atas, peranan atau fungsi Mahkamah Perusahaan adalah untuk menentukan sama ada terdapat pemecatan dan jika demikian, berdasarkan imbangan kebarangkalian (*balance of probabilities*) sama ada pemecatan tersebut adalah dengan alasan atau alasan yang adil.

Isu yang perlu ditentukan

[16] Bagi membolehkan Mahkamah ini menentukan sama ada terdapat pemecatan dan jika demikian, berdasarkan imbangan kebarangkalian (*balance of probabilities*) sama ada pemecatan tersebut adalah dengan alasan atau alasan yang adil, isu penting yang perlu ditentukan oleh Mahkamah ini ialah

sama ada terdapat pemecatan secara konstruktif terhadap perkhidmatan PYM oleh Pihak Responden.

Pertimbangan dan Dapatan Mahkamah Ini

[17] Konsep pemecatan secara konstruktif dan pemakaiannya kepada seksyen 20 Akta 177 telah dinyatakan dengan jelas oleh Mahkamah Agung dalam kes *Wong Chee Hong v Cathay Organization (M) Sdn Bhd* [1988] 1 CLJ 45, [1988] 1 CLJ (Rep) 298. Salleh Abas LP, di ms. 300 – 302 menyatakan seperti yang berikut:

> "*In England where this expression originated there had been a great deal of unsettled opinions amongst chairmen of industrial tribunals and also among Judges who sat to hear appeals from those tribunals. According to the Court of Appeal in Western Excavation (ECC) Ltd. v. Sharp [1978] IRLR 27, it means no more than the common law right of an employee to repudiate his contract of service where the conduct of his employer is such that the latter is guilty of a breach going to the root of the contract or where he has evinced an intention no longer to be bound by the contract. In such situations the employee is entitled to regard himself as being dismissed and walk out of his employment.*
>
> *…*
>
> *When the Industrial Court is dealing with a reference under s. 20, the first thing that the Court will have to do is to ask itself a question whether there*

was a dismissal, and if so, whether it was with or without just cause or excuse. ... We think that the word "dismissal" in this section should be interpreted with reference to the common law principle. Thus it would be a dismissal if an employer is guilty of a breach which goes to the root of the contract or if he has evinced an intention no longer to be bound by it. In such situation the employee is entitled to regard the contract as terminated and himself as being dismissed. (See Bouzourou v. The Ottoman Bank [1930] AC 271 and Donovan v. Invicta Airways Ltd. [1970] Lloyd's LR 486)."

[18] Ujian yang terpakai berhubung pemecatan secara konstruktif, iaitu ujian kontrak (*contract test*), juga telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dalam kes yang disebutkan di atas di ms. 301 – 302 seperti yang berikut:

"*The common law has always recognized the right of an employee to terminate his contract of service and therefore to consider himself as discharged from further obligations if the employer is guilty of such breach as affects the foundation of the contract or if the employer has evinced or shown an intention not to be bound by it any longer. It was an attempt to enlarge the right of the employee of unilateral termination of his contract beyond the perimeter of the common law by an unreasonable conduct of his employer that the expression "constructive dismissal" was used. ... But many thought, and a few decisions were made, that an employee in addition to his common law right could terminate the contract if his employer acted unreasonably. Lord Denning MR, with whom the other two Lord Justices in the case of Western Excavation (supra) reiterating an*

earlier decision of the Court of Appeal presided by him (see Marriott v. Oxford and District Co-operative Society Ltd. [1969] 3 All ER 1126) rejected this test of unreasonableness. In no uncertain terms the learned Master of the Rolls declared that the test of dismissal … is a contract test.

...

Thus it is clear that even in England, "constructive dismissal" does not mean that an employee can automatically terminate the contract when his employer acts or behaves unreasonably towards him. Indeed if it were so, it is dangerous and can lead to abuse and unsettled industrial relation. ... What is left of the expression is now no more than the employee's right under the common law, which we have stated earlier and goes no further. Alternative expression with the same meaning, such as "implied dismissal" or even "circumstantial dismissal" may well be coined and used. But all these could not go beyond the common law test.

…

When the Industrial Court is dealing with a reference under s. 20, the first thing that the Court will have to do is to ask itself a question whether there was a dismissal, and if so, whether it was with or without just cause or excuse. Dismissal without just cause or excuse may well be similar in concepts to the UK legislation on unfair dismissal, but these two are not exactly identical. Section 20 of our Industrial Relations Act is entirely different from para. (c) of s. 55(2) of the UK Protection of Employment Act

1978. Therefore we cannot see how the test of unreasonableness which is the basis of the much advocated concept of constructive dismissal by a certain school of thought in UK should be introduced as an aid to the interpretation of the word "dismissal" in our s. 20. We think that the word "dismissal" in this section should be interpreted with reference to the common law principle. Thus it would be a dismissal if an employer is guilty of a breach which goes to the ***root of the contract*** *or if he* ***has evinced an intention no longer to be bound by it****. In such situation the employee is entitled to regard the contract as terminated and himself as being dismissed. (See Bouzourou v. The Ottoman Bank [1930] AC 271 and Donovan v. Invicta Airways Ltd. [1970] Lloyd's LR 486).*"

[penekanan ditambah]

[19] Ujian kontrak telah diguna pakai oleh Mahkamah di Malaysia untuk kes-kes pemecatan secara konstruktif termasuk oleh Mahkamah Rayuan dalam kes *CIMB Bank Bhd lwn Ahmad Suhairi Mat Ali & Anor* [2023] 4 ILR 1 yang mana S Nantha Balan HMR, di ms 7 – 10, Mahkamah Rayuan memutuskan seperti yang berikut:

"*[11] In Malaysia, the concept of "constructive dismissal" was given judicial recognition by the then Supreme Court in Wong Chee Hong v Cathay Organization (M) Sdn Bhd [1988] 1 CLJ 45; [1988] 1CLJ (Rep) 298; [1988] 1 MLJ 92, [1987] 1 MLRA 346 (SC) ("Wong Chee Hong"). …*

…

[14] In the case of Bayer (M) Sdn Bhd v. Anwar Abd Rahim [1996] 2 CLJ 49; [1995] MLJU 558 (HC), Low Hop Bing JC (as he then was) applied the principle that was enunciated in Wong Chee Hong (supra) and reiterated that the test in a constructive dismissal case is not the "test of unreasonableness", but the "contract test". The learned judge rendered a lucid explanation on the test and the conditions which must be fulfilled in the following words (pp. 52 to 53 of the CLJ report):

> *In my judgment, in order to succeed in a claim for constructive dismissal, the employee must prove to the satisfaction of the Court that the employer is guilty of a breach which goes to the root of the contract or if the employer has evinced an intention no longer to be bound by it. It is only in such a situation that the employee is entitled to regard the contract as terminated and treat himself as being dismissed. Constructive dismissal does not mean that an employee can automatically terminate the contract when his employer acts or behaves unreasonably towards him. Indeed, if it were so, it is dangerous and can lead to abuse and unsettled industrial relations. Thus, it is settled law that the test applicable in a constructive dismissal case is "the contract test" and not "the test of reasonableness". To claim constructive dismissal, four conditions must be fulfilled. These conditions are:*
>
> *(1) There must be a breach of contract by the employer;*
>
> *(2) The breach must be sufficiently important to justify the*

employee resigning;

(3) The employee must leave in response to the breach and not for any other unconnected reasons; and

(4) He must not occasion any undue delay in terminating the contract, otherwise he will be deemed to have waived the breach and agreed to vary the contract…

[15] In Anwar Abdul Rahim v. Bayer (M) Sdn Bhd [1998] 2 CLJ 197; [1998] 2 MLJ 599 (CA), Mahadev Shankar JCA affirmed the decision of the High Court and reiterated that the test for constructive dismissal is the "contract test".

[16] At p. 205 (CLJ); pp. 605 to 606 of the MLJ report Justice Shankar said:

> *It has been repeatedly held by our courts that the proper approach in deciding whether constructive dismissal has taken place is not to ask oneself whether the employer's conduct was unfair or unreasonable (the unreasonableness test) but whether "the conduct of the employer was such that the employer was guilty of a breach going to the root of the contract or whether he has evinced an intention no longer to be bound by the contract".*

…

[18] From the perspective of the "contract test", constructive dismissal is essentially and conceptually predicated on the employer's unilateral variation of the contract of employment which amounts to a fundamental breach and regarded as conduct which is repudiatory of the contract of employment, entitling the employee to walk out and claim that he had been constructively dismissed.

[19] Thus, two questions arise for consideration in determining whether a claim based on constructive dismissal can succeed. The first question is - did the employer's conduct amount to a breach of the contract of employment going to the root of the contract, (ie, "fundamental breach")? The second question is - did the employee make up his mind and act at the appropriate point in time soon after the conduct of which he had complained had taken place? This takes us to the question of delay on the part of the employee."

[20] Oleh yang demikian, berdasarkan kes-kes yang disebutkan di atas, dalam kes pemecatan secara konstruktif, seperti kes ini, beban terletak pada PYM untuk membuktikan bahawa berdasarkan imbangan kebarangkalian, berdasarkan ujian kontrak, PYM telah dibuang kerja secara konstruktif.

[21] Sebagaimana yang ditetapkan dalam kes *Bayer (M) Sdn Bhd lwn Anwar Abd Rahim* [1996] 2 CLJ 49; [1995] MLJU 558, PYM perlu memenuhi empat elemen berikut:

(a) pelanggaran syarat kontrak perkhidmatan oleh Pihak Responden;

(b) pelanggaran tersebut mestilah cukup penting untuk mewajarkan tuntutan PYM tentang pemecatan secara konstruktif;

(c) PYM meninggalkan perkhidmatannya sebagai tindak balas kepada pelanggaran tersebut dan bukan atas sebarang sebab lain yang tidak berkaitan; dan

(d) tiada kelewatan yang tidak wajar di pihak PYM untuk meninggalkan perkhidmatannya.

[22] Mahkamah ini perhatikan, PYM telah bersetuju serta menandatangani Surat Tawaran Perkhidmatan dan mula berkhidmat dengan Pihak Responden sebagai kerani pada 11 November 2015 dan ditugaskan di Jabatan Padang Pihak Responden. Surat Tawaran Perkhidmatan, antara lain, memperuntukkan dalam Klausa 7 "*you have to serve a probationary period of three (3) months which may be extended by another three month (sic) depending on your job performance*".

[23] Melalui surat bertarikh 27 Januari 2016, PYM dimaklumkan oleh Pengurus Besar Pihak Responden mengenai pertukarannya ke Jabatan Akaun sebagai kerani akaun berkuatkuasa 1 Februari 2016. Semasa ditukarkan ke Jabatan Akaun, PYM masih dalam tempoh percubaan yang mana melalui surat lanjutan tempoh percubaan bertarikh 6 Februari 2016, Pengurus Besar Pihak Responden menyatakan prestasi PYM adalah "*...tidak memuaskan dan tidak memenuhi*

tahap keperluan kelab…" dan tempoh percubaan PYM "*dilanjutkan selama tiga bulan mulai 11 Februari 2016 hingga 10 Mei 2016*".

[24] PYM kemudiannya dimaklumkan melalui surat pengesahan jawatan dan penyelarasan gaji bertarikh 17 Mei 2016 bahawa PYM telah disahkan dalam jawatannya berkuatkuasa 11 Mei 2016. Kemudiannya, melalui surat bertarikh 26 Januari 2018, Mahkamah ini perhatikan bahawa PYM telah diberikan pembayaran bonus bagi tahun 2017 dan turut diberi kenaikan gaji mulai 1 Januari 2018. Surat bertarikh 26 Januari 2018 tersebut dialamatkan kepada PYM yang menyandang jawatan sebagai *Payroll & Admin Officer* di Jabatan Sumber Manusia dan Pentadbiran.

[25] Berdasarkan pemerhatian di atas, Mahkamah mengambil maklum bahawa dari 11 November 2015 hingga 31 Disember 2017, sebanyak tiga (3) kali pertukaran jabatan telah dilaksanakan terhadap PYM iaitu dari kerani di Jabatan Padang PYM kemudiannya menjawat jawatan kerani di Jabatan Akaun dan seterusnya menjawat jawatan *Payroll & Admin Officer* di Jabatan Sumber Manusia dan Pentadbiran. Dalam hal ini, Mahkamah ini turut perhatikan melalui surat bertarikh 15 September 2020, PYM mengakui bahawa pertukaran ke Jabatan Sumber Manusia dan Pentadbiran pada 1 September 2017 adalah atas permintaannya sendiri kepada bekas Pengurus Sumber Manusia dan Pentadbiran, iaitu Puan Faiza Saad, memandangkan PYM tidak dapat "*…cope dengan tugas-tugas … sebagai kerani akaun…*" di Jabatan Akaun.

[26] Sebagaimana dinyatakan dalam perenggan terdahulu PYM telah diberikan kenaikan gaji sebanyak tiga (3) kali di antara bulan Januari 2019

hingga Januari 2020 yang mana apabila dikira daripada gaji pokok pada 31 Disember 2018 hingga gaji pokok pada 1 Januari 2020 jumlah kenaikan gaji PYM adalah sebanyak RM489.00. Kenaikan gaji PYM tersebut adalah sebagaimana yang tertera dalam surt kenaikan gaji tahunan bertarikh 2 Mac 2019, surat *promotion* bertarikh 3 September 2019 dan surat kenaikan gaji tahunan bertarikh 23 Januari 2020.

[27] PYM menghujahkan bahawa tindakan Pihak Responden melalui tindakan COW-2 adalah satu pelanggaran yang nyata terhadap asas kontrak perkhidmatan. Salah satu tindakan COW-2 yang dinyatakan oleh PYM adalah berkaitan bayaran kemudahan penginapan untuk tujuan latihan seorang pekerja iaitu Farhana Abu Safian. Dalam hal ini, PYM telah menyuarakan kepada COW-2 tentang ketiadaan borang tuntutan dan/atau kebenaran bertulis yang diakui sah oleh pihak atasan yang mana COW-2 kemudiannya telah melemparkan tuduhan dan ugutan terhadap PYM iaitu COW-2 mengugut untuk memindahkan PYM ke jabatan lain.

[28] Sehubungan dengan itu, PYM berhujah bahawa ugutan untuk memindahkan PYM ke jabatan lain merupakan pelanggaran jelas kepada kepercayaan asas hubungan di antara majikan dan pekerja kerana memberi tekanan yang tidak wajar kepada PYM. Oleh yang demikian, PYM memplidkan dan berhujah bahawa PYM berhak untuk menganggap bahawa kontrak perkhidmatannya telah ditamatkan secara konstruktif, memandangkan keadaan kerja oleh Pihak Responden telah melanggar syarat-syarat asas kontrak dan menjadikan perkhidmatan tidak dapat diteruskan.

[29] Pihak Responden pula mengemukakan hujahan bahawa PYM telah enggan memasukkan bayaran kemudahan penginapan untuk tujuan latihan seorang pekerja iaitu Farhana Abu Safian dengan alasan ketiadaan borang tuntutan dan/atau kebenaran bertulis yang diakui sah pihak atasan. Dalam hal ini, Pihak Responden mengemukakan bukti bahawa borang tersebut telah lengkap dan disahkan oleh COW-2 sebagai Penolong Pengurus Sumber Manusia beserta kelulusan Pengurus Kelab (Vincent Heng).

[30] Berkaitan bayaran kemudahan penginapan untuk tujuan latihan seorang pekerja iaitu Farhana Abu Safian, Mahkamah ini perhatikan –

(a) kejadian tersebut berlaku pada 21 November 2022 dan PYM telah menghantar e-mel *grievance* kepada *Chairman of HR & Admin* iaitu Encik Mohd Ibrahim berkaitan kejadian tersebut pada hari yang sama;

(b) PYM telah menyatakan dalam e-mel *grievance* tersebut bahawa PYM telah diingatkan oleh COW-2 pada pukul 12:09 tengah hari untuk memasukkan bayaran kemudahan penginapan untuk tujuan latihan seorang pekerja iaitu Farhana Abu Safian;

(c) keengganan PYM berbuat demikian atas alasan bahawa perlunya ada borang khusus menyebabkan COW-2 memarahi PYM yang dianggap telah ingkar arahan;

(d) Pihak Responden telah mengemukakan bukti borang tuntutan telah lengkap dan disahkan oleh COW-2 sebagai Penolong Pengurus Sumber

Manusia serta kelulusan dan kebenaran bertulis yang diakui sah oleh Pengurus Kelab (Vincent Heng); dan

(e) PYM mendakwa COW-2 kemudiannya telah melemparkan tuduhan dan ugutan terhadap PYM iaitu COW-2 mengugut untuk memindahkan PYM ke jabatan lain.

[31] Mahkamah ini turut perhatikan bahawa PYM turut menghantar e-mel *grievance* bertarikh 5 Disember 2022 berkaitan COW-2 mengenai kejadian yang berlaku berkaitan dokumen gaji bagi November 2022 yang disediakan oleh PYM pada 17 November 2022. Dalam hal ini, Mahkamah ini mengambil maklum –

(a) COW-2 telah menulis di atas dokumen tersebut tentang kesalahan yang perlu dibetulkan oleh PYM dan mengembalikan dokumen tersebut kepada PYM;

(b) pada 23 November 2022 apabila Pengurus Kelab hendak menandatangani dokumen tersebut COW-2 telah ditegur tentang amaun yang masih tidak dibetulkan;

(c) COW-2 telah memeriksa tempat kerja PYM dan mendapati dokumen tersebut telah dibetulkan namun kecuaian PYM telah menyebabkan dokumen yang salah telah diserahkan kepada COW-2; dan

(d) PYM memplid dan berhujah bahawa dokumen tersebut telah diletakkan atas meja COW-2. Namun demikian, pada 22 November 2022 PYM telah

disahkan positif Covid-19 dan diarahkan untuk kuarantin. Apabila PYM masuk bertugas semula ke pejabat pada 29 November 2022 PYM amat terkejut apabila menerima surat amaran daripada Pihak Responden.

[32] Mahkamah ini seterusnya perhatikan bahawa melalui e-mel *grievance* bertarikh 5 Disember 2022 PYM turut memaklumkan mengenai aduan yang diterima pada 3 Disember 2022 daripada Operator di Jabatan Sumber Manusia dan Pentadbiran. Dalam hal ini, Mahkamah ini mengambil maklum –

(a) aduan daripada Operator di Jabatan Sumber Manusia dan Pentadbiran tersebut adalah berkaitan gaji beliau yang telah ditolak sebanyak dua kali untuk satu hari cuti tanpa gaji;

(b) PYM telah membuat semakan dan mendapati beberapa orang pekerja lain turut mengalami penolakan gaji yang sama. Dalam hal ini, PYM yakin rekod tersebut telah dikacau-ganggu oleh individu lain dengan menggunakan fungsi Batch Entry; dan

(c) COW-2 menyatakan adalah tidak munasabah bagi PYM membuat tunduhan dan andaian ada pihak lain yang cuba mengacau-ganggu fungsi Batch Entry memandangkan pemprosesan gaji bulanan pekerja Kelab Rahman Putra Malaysia dari mula hingga ke akhir (*upload gaji*) adalah dilakukan oleh PYM. Dalam hal ini, "*desktop*" PYM mempunyai kata kekunci begitu juga dengan sistem gaji turut juga mempunyai kata kekunci iaitu terdapat dua lapisan keselamatan sebelum pihak lain boleh membuka "*desktop*" PYM.

[33] Berdasarkan e-mel-emel *grievance* tersebut PYM memplid dan berhujah ugutan untuk memindahkan PYM ke jabatan lain merupakan pelanggaran jelas kepada kepercayaan asas hubungan di antara majikan dan pekerja kerana memberi tekanan yang tidak wajar kepada PYM. Tambahan lagi, PYM memplidkan dan berhujah bahawa PYM berhak untuk menganggap bahawa kontrak perkhidmatannya telah ditamatkan secara konstruktif, memandangkan keadaan kerja oleh Pihak Responden telah melanggar syarat-syarat asas kontrak dan menjadikan perkhidmatan tidak dapat diteruskan.

[34] Dalam hal ini, Mahkamah ini mendapati bahawa –

(a) PYM mendakwa COW-2 mengugut untuk memindahkan PYM ke jabatan lain yang mana ini merupakan pelanggaran jelas kepada kepercayaan asas hubungan di antara majikan dan pekerja kerana memberi tekanan yang tidak wajar kepada PYM;

(b) antara terma dan syarat Surat Tawaran Perkhidmatan PYM memperuntukkan dalam Klausa 9 bahawa PYM "*…will be subject to transfer to any department upon job requirement…*";

(c) PYM telah beberapa kali ditukar jabatan iaitu dari 11 November 2015 hingga 31 Disember 2017 sebanyak tiga (3) kali pertukaran jabatan telah dilaksanakan terhadap PYM iaitu dari kerani di Jabatan Padang PYM kemudiannya menjawat jawatan kerani di Jabatan Akaun dan seterusnya menjawat jawatan *Payroll & Admin Officer* di Jabatan Sumber Manusia dan Pentadbiran; dan

(d) melalui surat bertarikh 15 September 2020, PYM mengakui bahawa pertukaran ke Jabatan Sumber Manusia dan Pentadbiran pada 1 September 2017 adalah atas permintaannya sendiri kepada bekas Pengurus Sumber Manusia dan Pentadbiran, iaitu Puan Faiza Saad, memandangkan PYM tidak dapat "*…cope dengan tugas-tugas … sebagai kerani akaun…*" di Jabatan Akaun.

[35] Berdasarkan pemerhatian-pemerhatian di atas, sekiranya dakwaan PYM bahawa COW-2 mengugut untuk memindahkan PYM ke jabatan lain adalah benar, adalah menghairankan mengapa PYM memplid dan menghujahkan bahawa ugutan tersebut merupakan pelanggaran jelas kepada kepercayaan asas hubungan di antara majikan dan pekerja kerana memberi tekanan yang tidak wajar kepada PYM. Persoalan ini diajukan oleh Mahkamah ini memandangkan PYM telah beberapa kali ditukar jabatan iaitu dari kerani di Jabatan Padang PYM kemudiannya menjawat jawatan kerani di Jabatan Akaun dan seterusnya menjawat jawatan *Payroll & Admin Officer* di Jabatan Sumber Manusia dan Pentadbiran. Tambahan lagi, pertukaran jabatan adalah antara terma dan syarat Surat Tawaran Perkhidmatan PYM sebagaimana yang diperuntukkan dalam Klausa 9 bahawa PYM "*…will be subject to transfer to any department upon job requirement…*".

[36] Selain daripada itu, melalui e-mel *grievance* yang dihantar oleh PYM kepada *Chairman of HR & Admin* iaitu Encik Mohd Ibrahim pada 21 November 2022, PYM menyatakan, antara lain, COW-2 berhasrat untuk memindahkan PYM ke jabatan lain apabila memarahi PYM disebabkan keengganan PYM memasukkan bayaran kemudahan penginapan untuk tujuan

latihan seorang pekerja iaitu Farhana Abu Safian. Namun demikian, PYM tidak pula menyatakan dalam e-mel *grievance* tersebut bahawa ugutan COW-2 tersebut merupakan pelanggaran jelas kepada kepercayaan asas hubungan di antara majikan dan pekerja kerana memberi tekanan yang tidak wajar kepada PYM.

[37] Seterusnya, PYM turut menghantar e-mel *grievance* bertarikh 5 Disember 2022 berkaitan COW-2 mengenai kejadian yang berlaku berkaitan dokumen gaji bagi November 2022 yang disediakan oleh PYM pada 17 November 2022. PYM menyatakan dalam e-mel *grievance* tersebut, antara lain, bahawa COW-2 membuat serangan peribadi terhadapnya dan "*... Mungkin ini adalah peluang yang beliau nampak untuk menyingkirkan saya daripada jabatan beliau...*". Sekali lagi PYM tidak pula menyatakan dalam e-mel *grievance* tersebut bahawa peluang COW-2 untuk menyingkirkan PYM daripada jabatan tersebut merupakan pelanggaran jelas kepada kepercayaan asas hubungan di antara majikan dan pekerja kerana memberi tekanan yang tidak wajar kepada PYM.

[38] Melalui Notis Penamatan yang dihantar oleh PYM melalui e-mel bertarikh 1 Februari 2023, PYM menyatakan seperti yang berikut:

> "*Saya dengan ini memberi notis perletakan jawatan saya selaku Human Resource & Administration Supervisor selama 1 bulan.*
>
> *Saya telah diberi surat sesi soal siasatan dalaman dengan sebanyak 10 pertuduhan. Saya berasa saya sedang ditekan kerana majikan seolah*

ingin menamatkan perkhidmatan saya atau menekan saya untuk berhenti kerja. Saya berasa demikian kerana makluman yang diberikan oleh pegawai Jabatan Tenaga Kerja, Pn. Fatin Nabilah Hasan bahawa sewaktu siasatan yang beliau jalankan ekoran aduan yang saya buat, majikan ada menyatakan hasratnya untuk menukar saya. Majikan juga pernah menyatakan hasratnya kepada saya bahawa kalau boleh majikan memang ingin memindahkan saya ke jabatan yang lain. ..."

[39] Melalui Notis Penamatan yang dihantar oleh PYM melalui e-mel bertarikh 1 Februari 2023 tersebut, PYM juga tidak menyatakan bahawa hasrat majikan untuk menukar PYM ke jabatan lain merupakan pelanggaran jelas kepada kepercayaan asas hubungan di antara majikan dan pekerja kerana memberi tekanan yang tidak wajar kepada PYM.

[40] Mahkamah sekali lagi mengajukan persoalan mengapa PYM tidak menyatakan dalam e-mel-e-mel *grievance* yang dihantar oleh PYM bertarikh 21 November 2022 dan 5 Disember 2022 serta Notis Penamatan bertarikh 1 Februari 2023 bahawa ugutan untuk menukarnya ke jabatan lain merupakan pelanggaran jelas kepada kepercayaan asas hubungan di antara majikan dan pekerja kerana memberi tekanan yang tidak wajar kepada PYM. Sebaliknya ini hanya diplid dan dihujahkan melalui pliding dan hujahan PYM dalam kes ini. Pada masa yang material, PYM berpeluang untuk menyatakan sedemikian tapi gagal berbuat demikian.

[41] Selain daripada itu, melalui Memo bertarikh 6 Januari 2023 daripada Pemangku Pengurus Kelab Pihak Responden, skop kerja bagi PYM, iaitu

menyediakan gaji bulanan pekerja Kelab Rahman Putra Malaysia, ditukar kepada COW-1. Manakala PYM ditugaskan untuk melakukan skop kerja COW-1, antara lain mengemaskini cuti tahunan dan perubatan, sebagaimana yang disenaraikan dalam deskripsi kerja yang dilampirkan kepada Memo tersebut. Mahkamah perhatikan pertukaran skop kerja PYM diperuntukkan dalam Klausa 2 Surat Tawaran Perkhidmatan PYM iaitu "*... However, the club reserves the right to reassign you to other job function / location as and when it is required and necessary*".

[42] Walaupun PYM enggan untuk menandatangani penerimaan Memo tersebut apabila diserahkan kepada PYM pada 11 Januari 2023, namun PYM tidak pula mendakwa pada masa material bahawa pertukaran skop kerja merupakan pelanggaran jelas kepada kepercayaan asas hubungan di antara majikan dan pekerja kerana memberi tekanan yang tidak wajar kepada PYM.

[43] Berdasarkan pemerhatian-pemerhatian di atas, Mahkamah ini mendapati PYM gagal membuktikan bahawa dakwaan untuk menukarnya ke jabatan lain merupakan pelanggaran asas kepada Surat Tawaran Perkhidmatan iaitu pelanggaran kepada kepercayaan asas hubungan di antara majikan dan pekerja kerana memberi tekanan yang tidak wajar kepada PYM.

[44] Dalam hal ini, Mahkamah ini juga mendapati seharusnya PYM dengan serta merta meninggalkan perkhidmatannya selepas mengemukakan e-mel-e-mel *grievance* bertarikh 21 November 2022 dan 5 Disember 2022 memandangkan pada masa material tersebut PYM telah mendakwa bahawa majikannya berhasrat untuk memindahkan PYM ke jabatan lain.

[45] Berdasarkan fakta kes, keterangan dan bukti yang dikemukakan serta asas-asas pertimbangan di atas, Mahkamah ini mendapati PYM gagal membuktikan kepada Mahkamah atas dasar imbangan kebarangkalian bahawa PYM telah ditamatkan perkhidmatan secara konstruktif.

Keputusan Mahkamah ini

[46] Sehubungan dengan itu, selaras dengan peruntukan subseksyen 30(5) Akta 177, sebagai Mahkamah yang bertindak mengikut ekuiti, perasaan nurani dan merit teguh kes ini dan tanpa mengambil kira perkara teknikal, adalah diputuskan PYM telah gagal membuktikan bahawa Pihak Responden telah memecat PYM secara konstruktif tanpa sebab dan alasan yang adil.

[47] Oleh yang demikian, Mahkamah ini memutuskan tuntutan PYM terhadap Pihak Responden adalah dengan ini ditolak.

DIPERTURUNKAN DAN BERTARIKH PADA 27HB NOVEMBER 2025

-t.t-

(NUR FAUZAH BINTI DATO' MOKHTAR)
PENGERUSI
MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA
KUALA LUMPUR